

DIREITO PENAL

ATENÇÃO

A Banca FCC, invariavelmente, exige que o(a) aluno(a) tenha conhecimento sobre a letra da lei. Além disso, é importante ressaltar que no último concurso realizado por esta banca, o concurso da Polícia Militar do Estado do Amapá, foram abordados estudos de caso. Portanto, é importante que o(a) candidato(a) saiba aplicar a lei ao caso concreto.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA

1. Do crime. 2.1. Elementos. 2.2. Consumação e tentativa. 2.3. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. 2.4. Arrependimento posterior. 2.5. Crime impossível. 2.6. Causas de exclusão de ilicitude e culpabilidade.

3. Contravenção.

4. Dos crimes contra a vida (homicídio, lesão corporal, rixa).

5. Dos crimes contra a liberdade pessoal (constrangimento ilegal, ameaça, perseguição, sequestro e cárcere privado).

6. Dos crimes contra o patrimônio (furto, roubo, extorsão, apropriação indébita, receptação).

7. Dos crimes contra a dignidade sexual (estupro, importunação sexual, assédio sexual).

8. Corrupção ativa.

9. Corrupção passiva.

10. Lei n. 9.455, de 07 de abril de 1997 (Crimes de tortura).

ELEMENTOS DO CRIME

De acordo com o entendimento majoritário, o crime possui três elementos: fato típico, ilicitude (antijuridicidade) e culpabilidade.

A Teoria Bipartite prevê a existência de apenas dois elementos para a configuração do crime: fato típico e ilicitude. Para essa teoria, a culpabilidade não seria um elemento do crime, mas um mero pressuposto para a aplicação da pena.

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

O tópico 1, que trata do crime, é o mais importante do edital.

Fato Típico

Os elementos do fato típico são:

- Conduta (dolo e culpa);
- Resultado;
- Nexô Causal;
- Tipicidade.

Obs.: ler arts. 13, 18, 19 e 20 do Código Penal.

ATENÇÃO

2.2. Consumação e tentativa – Ler art. 14 do Código Penal.

2.3. Desistência voluntária e arrependimento eficaz – Ler art. 15 do Código Penal.

2.4. Arrependimento posterior – Ler art. 16 do Código Penal.

2.5. Crime impossível – Ler art. 17 do Código Penal.

2.6. Causas de exclusão de ilicitude (ler arts. 23 ao 25 do Código Penal) e culpabilidade (ler arts. 21, 22 e 26-28 do Código Penal).

Culpabilidade

Os elementos da culpabilidade são:

- Imputabilidade;
- Potencial consciência da ilicitude;
- Exigibilidade de conduta diversa.



5m

ANOTAÇÕES

Ilicitude

A ilicitude não possui elementos. A ilicitude é presumida, pois a ocorrência de um fato típico implica na presunção de ilicitude. Em regra, todo fato típico é ilícito. Entretanto, é possível haver um fato típico lícito (legal), desde que estejam presentes as excludentes de ilicitude, quais sejam estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito.



DIRETO DO CONCURSO

1. (AGENTE PENITENCIÁRIO/IAPEN-AP/2018) O crime é tentado quando:
 - a. o agente é preso em flagrante imediatamente após a prática do crime.
 - b. o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.
 - c. a conduta do agente é reconhecida como insignificante.
 - d. o agente pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, direito próprio ou alheio.
 - e. iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

COMENTÁRIO

Tentativa de crime – Senso comum:

A tentativa de homicídio ocorre quando alguém, sem sucesso, tenta matar, roubar ou furtar uma pessoa.

Tentativa de crime – À luz do Direito:

É necessário que haja quatro elementos para a configuração da tentativa de crime.

Obs. 1: dar causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia caracteriza o crime culposo.

Obs. 2: quando a conduta do agente for reconhecida como insignificante, deve ser aplicado o princípio da insignificância.

Obs. 3: quando o agente pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, direito próprio ou alheio, fica caracterizado o estado de necessidade (ver art. 24 do Código Penal).

Assim aponta o Código Penal (art. 14):

ANOTAÇÕES

Art. 14 Diz-se o crime:

Crime consumado

I – consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

Tentativa

II – tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena – de tentativa

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Requisitos da tentativa:

- 1 – Início dos atos executórios.
- 2 – Não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.
- 3 – Dolo.

Só existe a tentativa no crime doloso, ou seja, somente é possível falar em tentativa se houver dolo de consumir o crime. Por outro lado, pode-se admitir que não existe tentativa em crimes culposos.

- 4 – Resultado possível.

Exemplo: um indivíduo, no intuito de matar uma outra pessoa que se encontrava desacordada, possivelmente dormindo, desferiu-lhe vários golpes com uma faca. No entanto, essa pessoa que estava desacordada estava, na verdade, morta. A pessoa havia morrido 1 hora antes, por problemas cardíacos.

Questão 1: o agressor pode ser punido por homicídio consumado?

Resposta: não, pois a vítima já estava morta.

Questão 2: o agressor pode ser punido por homicídio tentado?

Resposta: não. Por mais que houvesse dolo de matar a vítima, a conduta do agressor era impossível de se consumir, visto que a pessoa já estava morta antes do desferimento dos golpes com a faca. Portanto, neste caso, as facadas desferidas contra o corpo da vítima serão um indiferente penal.

Iter criminis

Iter criminis é o caminho percorrido por um crime, desde a sua cogitação (planejamento) até a sua consumação.

Fase interna do *Iter criminis*:

ANOTAÇÕES

Corresponde à cogitação, ou seja, o momento em que se decide pela prática do crime.

ATENÇÃO

O Direito Penal jamais pode punir a cogitação.

Fase externa do Iter criminis

Divide-se em atos preparatórios, atos executórios e consumação.

Atos preparatórios

Exemplo: um cidadão comprou uma escada com a intenção de pular o muro de uma casa, onde haveria de praticar um furto.

Note que este cidadão praticou um ato externo, ou seja, exteriorizou a sua conduta ou dolo, uma vez que a compra da escada foi feita com a única e exclusiva intenção de praticar um crime.

ATENÇÃO

O Direito Penal não pune atos preparatórios, salvo se os atos preparatórios configurarem, por si só, um crime.

Exemplo: comprar uma arma de fogo para matar uma pessoa.

O porte da arma de fogo configura, por si só, um crime.

Atos executórios

O Direito Penal pode aplicar punições a partir do início da prática de atos executórios.

Exemplo 1: um meliante coloca uma escada junto ao muro para ter acesso à casa onde haveria de praticar um furto.

Questão: neste caso, o meliante pode ser preso por tentativa de furto?

Resposta: de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, para que seja configurada a tentativa de furto mediante escalada, deve ser dado início à escalada.

Exemplo 2: um meliante apontou uma arma de fogo para uma vítima.

Questão: neste caso, o meliante pode ser preso por tentativa de homicídio?



20m

ANOTAÇÕES

Resposta: não há um posicionamento pacífico para a resposta a essa questão.

Consumação:

Refere-se à consumação do crime.

Exaurimento de crime:

O exaurimento não integra o *lter criminis*. O exaurimento é um fato posterior decorrente da conduta anteriormente praticada.

Exemplo: um ladrão furtou um celular com a intenção de vendê-lo. O furto do celular, seguido da venda para o receptor, não configura dois crimes distintos. A pessoa que adquire o celular roubado pratica a receptação. O ladrão não comete novo crime em virtude da venda do aparelho celular, em virtude do exaurimento. O crime de furto já foi consumado e o lucro obtido com a venda do aparelho foi apenas uma decorrência natural da conduta criminosa anteriormente cometida.



DIRETO DO CONCURSO

2. (FCC/ANALISTA JURÍDICO DE DEFENSORIA – CIÊNCIAS JURÍDICAS/DPE-AM/2022)
- Jeferson decide praticar um crime de roubo, sozinho, em uma farmácia. Para tanto, vai até o local, rende os funcionários e, de repente, antes mesmo de se apossar de algum bem, após o alarme tocar, é surpreendido pela Polícia, momento em que sai correndo para tentar fugir, mas é alcançado e preso em flagrante. De acordo com essas informações, a defesa de Jeferson deverá pleitear o reconhecimento de
- a. desistência voluntária.
 - b. arrependimento eficaz.
 - c. tentativa.
 - d. arrependimento posterior.
 - e. crime impossível.



25m



COMENTÁRIO

Não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Só existe tentativa se o crime não se consumir por razões e circunstâncias alheias à vontade do agente.

ANOTAÇÕES

Desistência voluntária:

Exemplo: um meliante encontra-se dentro de uma residência alheia, cometendo furtos e subtraindo objetos valiosos. De repente, durante o ato criminoso, o meliante se arrepende de seus atos, desiste voluntariamente de prosseguir no delito, abandona os objetos na residência e vai embora.

O meliante não alcançou a consumação do furto, pois não levou nenhum objeto da casa. A não consumação do crime de furto deveu-se à sua própria vontade, e não por circunstâncias alheias à sua própria vontade.

A desistência voluntária da prática do delito não configura tentativa, pois, neste caso, o crime não se consuma pela própria vontade do agente.

Obs.: a pena da tentativa é inferior à pena do crime consumado.

Assim aponta o Código Penal (art. 14):

Art. 14 Diz-se o crime:

Crime consumado

I – consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

Tentativa

II – tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena – de tentativa

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

3. (FCC/SOLDADO/PM-AP/2017) O reconhecimento da tentativa é possível nos crimes
- a. materiais.
 - b. omissivos próprios.
 - c. culposos.
 - d. preterdolosos.
 - e. habituais.

COMENTÁRIO

Infrações penais em que não se admite a tentativa.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br


 30m

Atenção ao mnemônico CCHOUPA.

- C – Crimes culposos.
- P – Crimes preterdolosos: crimes em que há dolo na conduta e culpa no resultado. Embora haja intenção na prática do crime, o delito ocorre de maneira mais grave que o previsto e desejado.

Exemplo 1: uma pessoa, movida pela raiva, decide bater em outra pessoa com um taco de *baseball*. No entanto, a paulada foi mais forte do que o previsto, e a pessoa atingida pelo taco veio a falecer.

Note que a intenção original do agressor era apenas bater, pois não havia dolo de matar. Neste caso, o agressor não responde por homicídio, e sim por lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º).

Nos crimes preterdolosos há dolo na conduta e culpa no resultado, ou seja, dolo no antecedente e culpa no consequente.

Exemplo 2: tortura qualificada pela morte.

- C – Contravenções penais.

Exemplo: vias de fato. As vias de fato são uma violência que não deixa lesões, como empurrões e puxões de cabelo.

Ver art. 4º da Lei de contravenções penais.

- H – Crimes habituais.
- O – Crimes omissivos próprios.

ATENÇÃO

Os crimes omissivos impróprios, também chamados de crimes comissivos por omissão, cabem tentativa.


 35m

- U – Crimes unissubsistentes: crimes em que a consumação ocorre concomitante aos atos executórios.

A prática do ato executório é, por si só, uma consumação. Exemplo: o ato executório de xingar ou injuriar alguém configura a consumação de um crime. Não é possível haver uma tentativa de injúria praticada por meio verbal.

- A – Crimes de atentado ou empreendimento: crimes cuja tentativa e consumação possuem a mesma pena.

De acordo com o art. 352 do Código Penal, que trata sobre a evasão mediante violência contra pessoa, quer haja consumação ou apenas tentativa, será considerada a consumação.

ANOTAÇÕES

Exemplo: um prisioneiro usou de violência contra agentes penitenciários para fugir da prisão. Havendo ou não êxito na fuga, considera-se que o emprego da violência é o suficiente para que o prisioneiro responda pela mesma pena (a pena da consumação).

ATENÇÃO

Cabe tentativa em crimes formais. Exemplos: corrupção ativa e corrupção passiva.

4. (FCC/DEFENSOR PÚBLICO – ADAPTADA/DPE-GO/2021) Sobre o *iter criminis* é correto afirmar que:
- a pena da tentativa é correspondente à pena do crime consumado, diminuída de 1/6 a 1/3.
 - o ato preparatório, por constituir uma antecipação da tutela penal, não admite tipificação própria no Código Penal.
 - a tentativa só pode se configurar na presença do dolo de consumação do delito.
 - a cogitação é impunível, salvo em casos de milícia privada armada, grupo ou esquadrão.
 - o exaurimento, por se dar após a consumação da pena, não pode interferir na aplicação da pena, pois é incapaz de modificar o desvalor da ação.

COMENTÁRIO

Assim aponta o Código Penal (art. 14):

Art. 14 Diz-se o crime:

Crime consumado:

I – consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

Tentativa:

II – tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena – de tentativa:

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Atos preparatórios:

O Direito Penal não pune atos preparatórios, salvo se os atos preparatórios configurarem, por si só, um crime.

Tentativa:



40m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Só existe tentativa se houver dolo.

Cogitação:

O Direito Penal jamaiz pode punir a cogitação.

Exaurimento de crime:

O exaurimento não integra o *lter criminis*. O exaurimento é um fato posterior decorrente da conduta anteriormente praticada.

O exaurimento do crime pode gerar uma qualificadora ou aumento de pena. Exemplo: nos crimes de corrupção ativa (art. 333) e corrupção passiva (art. 317).

GABARITO

1. e
2. c
3. a
4. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.